



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/720/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:

**בר לב אורנה חסיה
סירני אנצ'ו 14 גבעתיים
טל': 0524546766**

נגד

הנתבעים:

1. **איזי האוס ניהול נכסים ואחזקת בתים משותפים - נמחקה (פט"ד מיום 24.11.2021)**
2. **נבו עדי - נמחק (פט"ד מיום 24.11.2021)**
3. **נציגות הבית המשותף ברחוב אנצ'ו סירני 14 גבעתיים
באמצעות ב"כ: עו"ד ויצמן מזרחי טל
שדרות המעפילים 33, תל אביב, תל אביב - יפו
טל': 036053555 פקס: 035590903**

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף לתיקון ליקויים ברכוש משותף בבית המשותף, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירתה לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב אנצ'ו סירני 14 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 176 בגוש 6154 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף, אשר נבנה לפני כ-64 שנים, מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 20 דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת, אורנה חסיה בר לב (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית והאחרונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 18. הנתבעת 1, איזי האוס ניהול נכסים ואחזקת בתים משותפים (להלן - "הנתבעת 1"), היא חברת ניהול עמה התקשרה נציגות הבית המשותף. הנתבע 2, נבו עדי (להלן - "הנתבע 2") הוא חבר נציגות הבית המשותף. הנתבעת 3 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 3").
4. כנטען בכתב התביעה, במשך שנים רבות הזניחו הנתבעים הטיפול וההחזקה של גג הבית המשותף וקירותיו החיצוניים, הזנחה העולה כדי חלודה בברזלי הזיון, סדקים בקורות הבטון התומכות בגג הבית המשותף ובקירותיו החיצוניים וסכנה בטיחותית לדירים בבית המשותף. כנטען, בשל ליקויים אלה נגרמו לדירת התובעת נזקי רטיבות קשים. התובעת צירפה לכתב התביעה חוות דעת מומחה בתחום האיטום, דורון ברקוביץ, מיום 22.3.2021. במסגרתה, עמד המומחה על ליקויים רבים בגג הבית המשותף ובקירותיו החיצוניים, וכן על היקף עבודות השיקום הדרושות לתיקון ליקויים אלה.
5. בכתב ההגנה עתרו הנתבעים 1-2 לסילוק התביעה על הסף בהעדר יריבות, משבעלת הדין הנכונה היא נציגות הבית המשותף. לגופם של דברים, הכחישו הנתבעים הטענות לליקויים ברכוש המשותף הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת. כנטען, עבודות בניה שביצעה התובעת בצורה רשלנית בדירתה הן הגורם לנזקי הרטיבות בדירה. הנתבעים 1-2 צירפו לכתב ההגנה חוות דעת מומחה מטעמם, יורם אלבס, מיום 28.7.2021. במסגרתה, אישר המומחה נזקי הרטיבות במוקדים שונים בדירת התובעת, לרבות סדקים בתקרת דירתה, אשר מקורם אינו בליקוי בגג הבית המשותף.
6. ביום 24.11.2021 התקיים לפניי דיון לבירור התביעה.
7. בהסכמת הצדדים, ניתן במעמד הדיון פסק דין המורה מחיקת הנתבעים 1-2. חלף נתבעים אלה צורפה הנתבעת 3, בעלת הדין הנכונה לבירור תביעה זו.
8. עוד בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, הורתי מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" (להלן - "המומחה"), לבדוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות הנטענים בדירת התובעת הן בשאלת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים, ככל שנמצאו ברכוש המשותף בבית המשותף, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

9. ביום 7.1.2022 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 27.12.2021 ביקר המומחה בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").

10. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, הדמיה תרמית בדירת התובעת הדגימה כתמי רטיבות פעילה במוקדים שונים בדירה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "בתקרת המטבח, בקרן תקרת המטבח עם קיר מעל חלון, בכללותו התנתקות טיח וברזולי בניין חשופים וקורוזיאליים, בקרן תקרה עם קיר חדר שינה צפון מערבי, בקרן תקרה עם קיר חדר שינה מערבי ותחת חלון החדר, סביב חלון ויטרינת סלון חזית בניין דרומית, ובמרכז קיר חדר שינה צפון מערבי (תוואי צנרת מים)". עוד בהתאם לממצאי חוות הדעת, בדירת התובעת כתמי רטיבות יבשה (שאינה פעילה) בתקרת חדר הרחצה (סעיף א' בעמוד 15 לחוות דעת המומחה).

11. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת, כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף ובדירת התובעת.

12. הליקויים ברכוש המשותף כוללים הליקויים הבאים:

ליקויי איטום בגג הבית המשותף ובמעקות הגג - כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים עקב כשלי אטימה בגג המשותף ומעקות הגג. בסריקה טרמית וויזואלית של שטח הגג המשותף (בחלקו הממוקם מעל דירת התובעת) הודגמו חדירות מים ממספר מוקדי רצפת הגג הנובעים מבלאי וכשלים באיטום שכבת זפת משחתית, בכללותם סדקים וקרעים, בועות אויר כלואות ובנוסף פני שטח מעקה הגג נטול שכבת אטימה, בו ניכר כי בוצעו עבודות אטימה חלקיות." (סעיף ב' בעמוד 15 לחוות דעת המומחה).

ליקוי בממשק נקז גג הבית המשותף בחזית הצפון-מערבית - כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים עקב כשל בממשק נקז גג משותף חזית צפון מערבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במפגש נקז הגג עם גג משותף ובחלקו החיצוני עם קיר חיצוני עקב כשל אטימה/חפיפה. (סעיף ב' בעמוד 16 לחוות דעת המומחה).

סדקים וטיח ללא איטום בחזיתות הבית המשותף - כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים מחזיתות הבניין עקב סדקים וטיח נטול אטימה. בסריקה טרמית וויזואלית לחזיתות הבניין המשותף, הודגמו חדירות מים בחלקו העליון של קיר הבניין המהווה חלק עליון של דירת התובעת ומעקה הגג המשותף מחלקם הפונה החוצה, מבעד לסדקים אופקיים ובלאי בשכבת טיח חיצונית בהם נעשו ניסיונות תיקון אשר לא צלחו, זאת בניגוד לתקנון התכנון והבנייה סעיף 5.32 '... קירותיו החיצוניים של הבניין יתוכננו ויבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו מבחוץ...'. (שם).

ליקוי איטום סביב חלון מעלה גרם מדרגות משותף - כלשון המומחה בחוות הדעת: "חדירות מים סביב חלון מעלה גרם מדרגות משותף. בסריקה טרמית וויזואלית הודגמו חדירות מים עקב כשל באטימה סביב חלון מעלה גרם מדרגות משותף ומקיר גובל עימו, בניגוד לתקן ישראלי 4068 חלק 1" (שם).

13. אשר לליקויים בדירת התובעת, הגורמים אף הם לנזקי רטיבות בדירתה, קבע המומחה כי אלה כוללים הליקויים הבאים:

ליקוי בצנרת הזנת מים חמים - כלשון המומחה בחוות הדעת: "בסריקה טרמית הודגמה התפשטות בצנרת הזנת מים חמים של דירת התובעת, העובר בקיר מהלך אופקי גובל קיר חיצוני עקב דליפה ועיבוי מהצינור הגורמים לרטיבות במרכז קיר חדר השינה בתוואי הצינור. (סעיף ב' בעמוד 16 לחוות דעת המומחה).

ליקויי איטום בהיקף חלון ויטרינת הסלון - כלשון המומחה בחוות הדעת: "בסריקה טרמית הודגמו חדירות מים סביב חלון ויטרינת סלון הבית בחזית בניין דרומית הנובעים עקב לוחות עץ 'דיקט' בחלקו העליון של ויטרינת החלון ומפגש מסילות וקיר בלוקים תחתון עקב אטימה לקויה, בניגוד לתקן ישראלי 4068 חלק 1 סעיף 4.1 '...לא תהיה חדירת מים לעברו הפנימי של הקיר, לא דרך חלון מותקן ולא לדרך ההיקף החיצוני של מוצר מותקן...'. (שם).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. המומחה הוסיף והעריך תרומת הליקויים דלעיל לנזקי הרטיבות בדירת התובעת בשיעורים כדלקמן: הרכוש המשותף - 65%, ודירת התובעת - 35% (סעיף ג' בעמוד 19 לחוות דעת המומחה).
15. המומחה הוסיף ופירט בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ובדירת התובעת (סעיף ג' בעמודים 17-19 לחוות דעת המומחה), וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (סעיף ה' בעמודים 19-20 לחוות הדעת). בתוך כך, קבע המומחה בחוות הדעת כי עבודות שבוצעו על ידי הנתבעת 3 ומי מטעמה בעבר, לתיקון ליקויי איטום בגג הבית המשותף, תרמו למיגור חלק ממוקדי הרטיבות בדירת התובעת, משנותרו מוקדי רטיבות פעילה בדירה במעמד הבדיקה (סעיף ד' בעמוד 19 לחוות דעת המומחה).
16. בהחלטה מיום 9.1.2022 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת.
17. הצדדים לא המציאו למומחה שאלות הבהרה.
18. בהחלטה מיום 7.2.2022 נעתרתי לבקשת הנתבעת 3 והורתי מועד דיון לחקירת המומחה על חוות דעתו.
19. בישיבה מיום 26.4.2022 נחקר המומחה על חוות הדעת. בהחלטה בגמר הדיון נעתרתי לבקשת הנתבעת 3 והורתי למומחה להמציא לצדדים מלוא הנתונים המצויים בידו, אשר שימשוהו לכתיבת חוות הדעת; כמצוין בהחלטה, הגם שמקומה של בקשה זו קודם לחקירת המומחה, לרבות באמצעות משלוח שאלות הבהרה למומחה וכפי ארכה שניתנה בידי הנתבעת 3 לעשות כן עובר למועד הדיון. עוד הורתי מועדים להגשת סיכומים בכתב.
20. ביום 3.5.2022 הודיע המומחה כי בשל חלוף 60 ימים ממועד מתן חוות הדעת, לא נשמרו ברשותו הנתונים המבוקשים.
21. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיקרי טענות הצדדים

22. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. אין חולק, כנתמך אף בחוות דעת המומחה, כי בבית המשותף ליקויים הגורמים לנזקי רטיבות. בכלל זאת, ליקויי איטום בגג, סדקים לאורך קירות הבניין אשר ניתן להבחין בהם אף בעין בלתי מזוינת, בועות אוויר וטיח נופל, וקורוזיה בברזלי הזיון. חרף החובה המוטלת על הנתבעת 3 לדאוג להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, לא פעלה הנתבעת לתיקון הליקויים הגורמים לנזקי הרטיבות אף בדירת התובעת, תוך הזנחת העניין במשך שנים רבות. לנוכח ממצאי חוות דעת המומחה והמלצותיו, עתרה התובעת למתן פסק דין המורה חיוב הנתבעת 3 לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ולתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בהתאם לחוות הדעת, תוך חיוב הנתבעת 3 בהוצאות משפט כמפורט בכתב הסיכומים.

23. לטענת הנתבעת 3, דין התביעה להידחות, תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט. כנטען, מומחיות המומחה, מאתר נזילות, אינה תואמת הידע והניסיון הדרושים למתן חוות דעת במחלוקת מושא התביעה דנן. בנוסף, שגה המומחה במסקנותיו בחוות הדעת, משטעה בפענוח צילום תרמי, עת נדרש היה לצרף לבדיקה זו בדיקת מד לחות וכן לנתח נכונה את הגאומטריה של כתמי הצבע המופיעים בצילומי המצלמה התרמית המתורגמים לטמפרטורה. כל זאת, ללמד כי לא הוכחה רטיבות פעילה. עוד כנטען, מעטפת הבניין, קרי קירותיו החיצוניים של הבית המשותף, תקינה ואין בה כל ליקוי הגורם לנזקי רטיבות בדירת התובעת, כמו גם גג הבית המשותף המתוחזק כדבעי. עם זאת, הסכימה הנתבעת 3 עם ממצאי המומחה ומסקנותיו לעניין ליקויים בדירת התובעת עצמה הגורמים לנזקי רטיבות בדירתה.

דיון והכרעה

24. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. אביא טעמי למסקנה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, החלה על הבית המשותף מושא התביעה שלפניי, מורנו החובה החלה על נציגות בית משותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף, בקבעה לאמור:

”בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו או בערכה”.

26. מכוחה של הוראת דין זו חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. קל וחומר, כאשר הליקוי גרם נזק לדירה בבית משותף ונציגות הבית המשותף לא פעלה לתקנו. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשים של נציגות הבית המשותף על חבריה, ממחדלם או מכל סיבה אחרת (ראו גם: י' ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997), עמוד 482; א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160).

27. כאמור, בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין לחוות דעתו באשר לגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות הן לתיקון הליקויים, ככל שיימצאו ברכוש המשותף ובדירת התובעת, הן לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

28. הנני לדחות טענת הנתבעת 3, לפיה יש לדחות התביעה משהמומחה נעדר הידע והניסיון הדרושים למתן חוות הדעת. זאת, מכל אחד מן הטעמים הבאים וממשקלם המצטבר: האחד, משמונה המומחה בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, בידיעת הצדדים זהות המומחה ומומחיותו כמאתר נזילות. השני, משסבורני כי למומחה ההשכלה, הידע והניסיון הדרושים למתן חוות הדעת, שעניינה זיהוי הגורם (הליקוי) לנזקי רטיבות נטענים בדירה בבית משותף ומתן חוות דעת לעניין העבודות הדרושות לתיקון הליקוי ולתיקון הנזקים בבית המשותף. כך, כפי שמורנו אף הוראת תקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 לעניין הגדרת מומחה, לאמור: "מי שמוכר כמומחה לפי כל דין ובאין דין כאמור, בעל ניסיון וידע בעניין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבמדע, במחקר, באומנות או במקצוע, למעט בעניין שבמשפט שאינו דין זר". כפי עדותו לפני, המומחה בוגר מכללת ITC ובעל רישיון מקצוע לעריכת מבדקים טרמוגרפיים וכן בוגר מכון התקנים הישראלי לעריכת מבדקים פנימיים. למומחה ניסיון רב במתן חוות דעת בתחום איתור הגורמים לנזילה ולרטיבות בבתיים משותפים ובמבנים בכלל, ומתן חוות דעת באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים, לרבות מינויו כמומחה על ידי מוסד המפקח על רישום מקרקעין. השלישי, לנוכח השיהוי הניכר בהעלאת הטענה בדבר אי התאמת מומחיות המומחה למתן חוות הדעת, אך בשלב הסיכומים, הגם שדבר מומחיותו היה ידוע לנתבעת 3 מלכתחילה. הרביעי, משמצאתי כי תכלית הבקשה לעקר בירור התביעה לגופה. זאת, משחרף הצעתי לצדדים במעמד הישיבה שנקבעה לחקירת המומחה, כי ימונה מהנדס בניין מומחה נוסף מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת במחלוקת מושא התביעה דנן, סירבה לכך הנתבעת 3 ועתרה להגשת סיכומים (פרוטוקול דיון מיום 26.4.2022, עמודים 7-8).

29. אשר לטענת הנתבעת 3, לפיה דין התביעה להידחות מחמת שגגה של המומחה במסקנותיו מושא חוות הדעת, הנני לדחותה. חרף טענת הנתבעת 3, סבורני כי לא עלה בידה לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו. הנתבעת 3 לא הניחה תשתית ראייתית להוכיח טענתה בדבר פענוח שגוי של צילומים תרמים שביצע המומחה במסגרת בדיקתו וביקורו בבית המשותף. לטענת הנתבעת 3 כי שגה המומחה בכך שלא לקח מדדים לנקודה ספציפית בשטח הנבדק, השיב המומחה כי נערכת סריקה של כלל פני השטח וכי ככל שנצפה ממצא חריג מבוצעת מדידת טמפרטורה נקודתית (פרוטוקול דיון מיום 26.4.2022, עמודים 3-4). האמור נתמך בצילומים תרמיים שצורפו לחוות דעת המומחה, הכוללים פרטי מדידה (טמפרטורה, לחות וכיוצ"ב) לרבות סימון ייחודי ככל שהמדידה היא נקודתית (עמודים 3-14 לחוות הדעת). לא עלה בידי הנתבעת 3 להוכיח בראיות כדין ההכרח בבדיקת מד לחות, תימוכין לממצאי המומחה בדבר רטיבות. אין די בעניין זה בטענה לאקונית של נציג הנתבעת 3 בדיון שהתקיים לפני, משהיה עליה לבסס הטענה בראיות כדין. בנוסף, אין בנספח שצורף לכתב הסיכומים שכותרתו 'הוראות יצרן המצלמה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הטרמית', כדי להוות ראיה כדין, הן משהיה על הנתבעת 3 להציגו למומחה במסגרת חקירתו, הן משעיון בו העלה כי כלל לא נהיר מי ערך המלל שבגדרו ומקור המסמך.

30. מכל מקום, מוקשית בעיניי טענה זו של הנתבעת 3, אשר מצאה לבכר ממצאי המומחה ומסקנותיו, אף הם מושא בדיקת מצלמה תרמית, ביחס לליקויים בדירת התובעת. עוד מוקשית בעיניי דרך פעולת הנתבעת 3, אשר חרף הצעתי למינוי מומחה מהנדס בתחום הבניין מטעם המפקחת על רישום מקרקעין לשוב ולבדוק הבית המשותף - הגם שלא עלה בידי הנתבעת 3 לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו וכדי להסיר כל ספק בעניין - סירבה לדבר (פרוטוקול דיון מיום 26.4.2022, עמודים 7-8).

31. לא זו אף זו, מסקנות המומחה התבססו אף על ממצאי בדיקה ויזואלית שביצע המומחה, במצורף לממצאי בדיקת מצלמה תרמית וממצאי צילום פנים צנרתי. עיון בתמונות שצורפו לחוות דעת המומחה וכמפורט בממצאי חוות הדעת, הדגים, בין היתר, ליקויים שעניינם סדקים, קרעים ובוועות אוויר כלואות בשכבת איטום גג הבית המשותף, פני שטח מעקה הגג ללא שכבת איטום, וסדקים ובלאי בשכבת טיח בקירות חיצוניים (עמודים 3-14 לחוות דעת המומחה). אוסיף בהקשר זה, למעלה מן הצורך, כי בהתאם להוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי, חלה חובה מוחלטת על נציגות בית משותף לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף העלול לגרום נזק לדירה בבית המשותף. ללמדנו, כי אף אם שגה המומחה בפענוח צילומי המצלמה התרמית כטענת הנתבעת 3 וכטענתה אין רטיבות פעילה בשל ליקויים ברכוש המשותף - איני קובעת כך כלל ועיקר משלא עלה בידי הנתבעת לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו בראיות כדין - הרי שדי בליקויים העלולים לגרום לנזק לדירת התובעת, כאמור לעיל, כדי להקים החובה החלה על הנתבעת 3, נציגות הבית המשותף, לתקנם.

32. לנוכח האמור לעיל, משמצאתי כי חוות דעת המומחה נערכה באופן מקצועי ואובייקטיבי, עדותו היתה מהימנה ומקובלת, ומשלא עלה בידי הנתבעת 3 לסתור ממצאי המומחה ומסקנותיו בחוות הדעת, הנני לאמצה וליתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת 3 לתקן הליקויים ברכוש המשותף, כדלקמן:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/720/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. לתיקון ליקויי איטום בגג הבית המשותף ובמעקות הגג, תבוצענה העבודות כמפורט בעמודים 17-18 לחוות דעת המומחה, כלשונו: "גירוד שכבת איטום קיימת רצפת גג הבניין המשותף, גירוד פני שטח המעקות תיקון ומילוי סדקים בפני שטח מעקות הגג המשותף, החלקת פני שטח המעקות. בדיקת קיום העגלות 'רולקות' במפגש רצפת הגג עם מעקות הגג. בדיקת קיום שיפועים לכיוון נקזי מי הגשמים של לכל הפחות 1% בכפוף להוראות תקן ישראלי 1555.3, במידת הנדרש השלמתן. מריחת שכבת יסוד 'פריימר' ייעודי על פני כלל השטח, ההעגלות והמעקות. ביצוע אטימה על גבי רצפת תשתית בטון הגג המשותף, באמצעות חומר משחתי בשתי שכבות אשר ייושם לאחר מריחת פריימר ביטומני ייעודי או לחלופין באמצעות יריעות ביטומניות על פני שטח הגג כולל ההעגלות (רולקות) אל המעקות, בכפוף להוראות תקנים ישראליים והוראות היצרן על-ידי קבלן איטום מוסמך. ביצוע מבחן הצפה בכפוף להוראות תקן ישראלי 1476, למשך 72 שעות לבדיקת תקינות האיטום שבוצע."

34. לתיקון ליקוי בממשק נקז גג הבית המשותף בחזית הצפון-מערבית, תבוצענה העבודות כמפורט בעמוד 17 לחוות דעת המומחה, כלשונו: "גירוד שכבת איטום סביב פתח נקז גג משותף ומפגש עם 'משפך' צד חיצוני, מילוי חללים, עיבוד מפגשים ומריחת חומר אטימה להשגת חפיפה מלאה."

35. לתיקון ליקויים שעניינם סדקים וטיח ללא איטום בחזיתות הבית המשותף, תבוצענה העבודות כמפורט בעמוד 17 לחוות דעת המומחה, כלשונו: "גירוד פני שטח חזיתות הבניין מחלקי טיח רופפים. סיתות סדקים, ניקוי מאבק וחלקים רופפים, מריחת חומר יסוד ייעודי בדפנות הסדקים ומילוי באמצעות מסטיק פוליאורינטי או פולימרי, חבישת אזור הסדק באמצעות רשת אינטרגלס אשר תוטבע בתוך תערובת צמנטית מחוזקת בדבק. מריחת חומר אטימה צמנטי על פני שטח החזיתות. השלמת טיח חיצוני כדוגמת הקיים על פני השטח להשגת גוון אחיד."

36. לתיקון ליקויי איטום סביב חלון מעלה גרם מדרגות משותף, תבוצענה העבודות כמפורט בעמוד 17 לחוות דעת המומחה, כלשונו: "ביצוע תיקוני אטימה על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מריחת חומרים על בסיס סיליקון למניעת חדירת מים סביב חלון גרם המדרגות ומריחת חומר אטימה על גבי קיר חזית החלון למניעת חדירת מים.
37. העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, כאמור בפסקאות 33-36 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
38. הנתבעת 3 תמציא לתובעת אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ותקינותן בהתאם לחוות דעת המומחה ולפסק דין זה. זאת, בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, באמצעות משלוח בדואר רשום.
39. בנוסף, וכדי להבטיח מיגור נזקי הרטיבות בדירת התובעת, הנני להורות חיוב התובעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה, כמפורט בעמודים 18-19 לחוות דעת המומחה, כדלקמן:
- לתיקון ליקוי בצנרת הזנת מים חמים, תבוצענה העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת: "חשיפת צנרת המים בקיר חדר השינה, החלפת מקטע הצינור על ידי שרברב מוסמך. בתום ביצוע התיקון תבוצע בדיקת לחצים לצנרת המים הדיריתית בכפוף להוראות תקן ישראלי 1205 חלק 6 לבדיקת תקינות התיקון אשר בוצע."
- לתיקון ליקויי איטום בהיקף חלון ויטרינת הסלון, תבוצענה העבודות כלשון המומחה בחוות הדעת: "החלפת לוחות עץ בחלקה העליון של ויטרינת הסלון בלוחות מסוג 'צמנט בורד' עליו תבוצע מריחת חומר אטימה צמנטי גמיש עמיד UV. איטום קיר בלוקים תחתון וחלקו הגובל עם מסילת חלון חיצונית באמצעות מריחת חומר יסוד ועל גביו חומר אטימה משחתי."
40. העבודות לתיקון הליקויים בדירת התובעת, כאמור בפסקה 39 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. אשר לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, בהעדר טענות לסתור, הנני לאמץ הערכת המומחה בחוות הדעת שיעור תרומת הליקויים לנזקי הרטיבות בדירת התובעת כדלקמן: הרכוש המשותף - 65% ודירת התובעת - 35% (סעיף ג' בעמוד 19 לחוות דעת המומחה).

42. בהתאם, הנני ליתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת לבצע העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת, כמפורט בפסקה 10 לעיל, עת התובעת תישא בעלות ביצוע עבודות אלה בשיעור של 35%, כמפורט להלן:

43. הנתבעת 3 תבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, אשר תכלולנה כלשון המומחה בעמודים 19-20 לחוות הדעת: "גירוד וניתוק שכבות טיח ובטון רופפות ובהיקפן בקורות הבטון מטבח וחדר שינה. עת היחשפות ברזלי זיון (במסגרת הסרת שכבות טיח ובטון רופפות) יש לנקות את מוטות הברזל מכל תוצרי קורוזיה לדרגת ניקיון מכל סימני קורוזיה. הביצוע יערך באמצעות ניקוי מכני כגון מברשת פליז המחוברת לדיסק חשמלי או כל שיטה אחרת שוות ערך העומדת בתקנים ובדרישות המקובלות. במקומות בהן המברשת אינה מגיעה, יש לשפשף באמצעות מברשות ידניות או נייר לטש. בתום ניקוי מוטות הזיון ולא יאוחר מ-24 שעות לאחריו, יש למרוח שכבת הגנה ומעכב קורוזיה כדוגמת סיקה 'מנטופ 610' ולאחריה 'סיקה ראפ' או שווה ערך כחומר ציפוי על בסיס צמנט עשיר פולימר מכיל מעכב קורוזיה. יש להיוועץ עם מהנדס בניין לקבלת הוראות יישום. השלמת בטון חסר. עם התייבשותו השלמת שכבות טיח באמצעות טיח מעורב בדבק. גירוד כלל מוקדי הרטיבויות, מריחת שכבות שפכטל והחלקתן עד להשגת פני שטח אחידים. צביעה בצבע מקשר / נוגד רטיבות כדוגמת 'בונדרול' / 'אקרינול' או שווה ערך. צביעת כלל שטח קירות ותקרות הדירה בשתי שכבות להשגת גוון אחיד, כדוגמת גוון קיים."

44. העבודות לתיקון הנזקים בדירת התובעת תבוצענה ותושלמנה בתוך 30 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף ובדירת התובעת. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. הנתבעת 3 תמציא לתובעת דרישת תשלום של איש המקצוע, והתובעת מצדה תשלם לאיש המקצוע במישרין 35% מעלות זו, בתוך 3 ימים ממועד הדרישה. איש המקצוע ימסור בידי הצדדים חשבונית מס וקבלה בגין תשלום חלקם בעלות ביצוע העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת (הנתבעת 3 - 65%, והתובעת - 35%).

46. הצדדים ישמרו בידם אסמכתה בכתב, לרבות חשבונית מס וקבלה, תימוכין לביצוע העבודות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף, לתיקון ליקויים בדירת התובעת, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בהתאם לפסק דין זה.

47. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו, 'שלא יצא שכרו בהפסדו', עת אך בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין תקנות סדר הדין האזרחי ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, הוגנות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנות 151, 152 ו-153 (ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

48. ביישמי אמות המידה אלה בנסיבות דנן, שעיקרן קבלת התביעה משניתן צו עשה המורה חיוב הנתבעת 3 בתיקון ליקויים ברכוש המשותף בבית המשותף ובתיקון נזקי רטיבות בדירת התובעת בשיעור חלקה היחסי, ובהינתן המשאבים שנדרשו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/720/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתובעת לצורך ניהול התביעה, ובכללם עלות חוות דעת מומחה מטעמה, חלקה
בעלות חוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, תשלום אגרת
תביעה וניהול התביעה בגפה, הנני להורות חיוב הנתבעת 3 לשלם לתובעת הוצאות
משפט בסך של 3,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין.
ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק
הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ח תשרי תשפ"ג, 23 אוקטובר 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו